

CARACTERÍSTICAS DA SAD

- Acusatória, de rito sumário e possibilidade de aplicação de pena militar;
- obedece ao devido processo legal, contraditório, da ampla defesa e outros igualmente aplicáveis;
- espécie de PAD, mas com natureza militar;
- é conduzida por **um militar da ativa**;
- **prazo: 30 dias**, prorrogável por mais 30 dias.

A Sindicância (SAD) tem por finalidade a **apuração das infrações disciplinares militares e sua autoria**, DESDE QUE o fato não seja grave de modo a suscitar a instauração de CJ, CD ou PL ex officio a Bem da Disciplina.

PADM (SAD) X PADS

- **Ambos tem autoria já definida, contudo, a materialidade na Sindicância necessita de dilação probatória** (instrução probante), enquanto no PADS há materialidade alicerçada em provas pré-constituídas ou que gozem de presunção de legitimidade e veracidade, sendo dispensada a oitiva de testemunhas.

MANUAL DE PJM, ART. 14:

- Havendo dúvida se o fato a ser apurado afigura-se mera transgressão disciplinar ou crime, com ou sem repercussão disciplinar, a apuração **será realizada através de Sindicância**.

QUEM PODE DETERMINAR A INSTAURAÇÃO DA SAD?

- **Corregedor-Geral da SDS** – conforme Lei 11.929/2021;
- **Autoridades previstas no art. 10 do CDMEPE** (ex.: comandante de OME).

Determinada a instauração (por despacho):

- o sindicante (Oficial, ASP, ST ou SGT com CAS) deverá preparar a minuta da portaria para publicação, contudo, esta prática caiu em desuso, uma vez que as portarias já estão sendo processadas pelas correccionais das OMEs e pelo Departamento de Correição, no caso da Corregedoria.
- deve constar na Portaria: menção ao documento que deu origem, os dados do militar, sem prejuízo de apurar “quanto mais for revelado”.

A falta da publicação da minuta da Portaria por erro torna o processo nulo?

NÃO! desde que tenha sido obedecido o princípio da Publicidade, a publicação pode ser processada na conclusão.

Após a publicação da Portaria, o Sindicante deve **lançar os dados no SIGPAD dentro de 72 horas**, sob pena de responsabilização disciplinar de quem der causa à extrapolação por desídia ou motivo injustificado.

Criar um processo SEI com o número do SIGPAD
→ Inserir a capa, incluir a Portaria com publicação + Termo de juntada de anexos relativos ao fato.

Art. 26 da IN nº 002/2017 – Cabe ainda ao Sindicante:

- I – **confeccionar a CAPA** da Sindicância com os dados exigidos no SIGPAD;
- II – **iniciar os autos com a Portaria de instauração e o termo de juntada** dos demais documentos relativos ao fato a ser apurado.
- III – nomear, se necessário, escrivão através de termo próprio;
- IV – após, **promover a citação do Sindicado, devendo nela constar:**
 - a) cópia da Portaria Instauradora;
 - b) informação que o Sindicado poderá indicar, no prazo da Defesa Prévia, **ATÉ 03 TESTEMUNHAS**, e do rol de até 03 testemunhas arroladas pelo Sindicante, das respectivas datas, locais e horários das audiências, de acompanhar todos os atos processuais, de nomear defensor, de requerer produção ou juntada de provas e vistas aos autos;
 - c) ciência de que lhe é facultado apresentar Defesa Prévia, no **prazo máximo de 05 dias úteis**, contados a partir do recebimento da citação; e
 - d) a **notificação disciplinar**, na qual contém a acusação em desfavor do militar Sindicado, formulada pelo Sindicante com fundamento na documentação que deu origem à SAD.

V – **realizar as oitivas do ofendido e a inquirição das testemunhas arroladas pelo Sindicante e as arroladas pela defesa, preferencialmente nesta ordem**;

VI – **juntar ou determinar ao escrivão, quando houver, a juntada dos documentos recebidos, excetuando-se aqueles em duplicidade, os quais deverão ser processados em apenso aos autos, em ordem cronológica de produção e/ou recebimento**;

VII – **realizar, de ofício ou a pedido, a produção de todas as provas admitidas em direito que entender pertinentes ao fato em apuração**;

VIII – **proceder à qualificação e ao interrogatório do Sindicado**;

IX – **findo interrogatório, intimar o Sindicado, na própria audiência, para no prazo de 05 dias, apresentar as alegações finais**, podendo,

se desejar, fazê-las oralmente na própria audiência de interrogatório;

X– **encerrar a apuração com um relatório objetivo de caráter opinativo**; e

XI– **remeter, mediante despacho, os autos à autoridade competente, a quem caberá a solução**;

CITAÇÃO VÁLIDA

Art. 28. A **citação do Sindicado deverá ser realizada diretamente ao militar, OU por meio de ofício dirigido à chefia imediata** do Sindicado.

O Sindicado deverá ser citado para integrar a relação processual, podendo acessar os autos para tomar conhecimento das imputações em seu desfavor;

→ **as demais comunicações para que o Sindicado compareça** a qualquer ato administrativo processual ou tome conhecimento de despacho e/ou diligências futuras do Sindicante **são denominadas INTIMAÇÕES**.

§2º- As intimações para que o Sindicado compareça a qualquer ato administrativo processual ou tome conhecimento de despacho e/ou diligências futuras do Sindicante, para, se desejar, acompanhá-la ou requerer o que julgar de direito, **deverão ser deliberadas, efetivadas e registradas no termo da audiência anterior**.

§3º- **Excepciona-se da regra do parágrafo anterior** as diligências cujos meios ainda não foram disponibilizados ou necessitem de aprovação superior de forma a impedir o Sindicante de deliberar em audiência.

FORMAS DE DEFESA

1. Autodefesa

→ natureza facultativa;

→ a mera presença do sindicado no ato NÃO indica que o estabelecimento da defesa está atendido;

→ ela precisa ser expressa e consignada a seu pedido;

2. Defesa Técnica

3. Defensor Dativo

Art. 31 – O Sindicado ou seu defensor tem direito de requerer, fundamentadamente, quando necessário ao exercício do direito de defesa, a reinquirição de testemunhas, a realização de perícias, a juntada de documentos novos pertinentes ao fato objeto da apuração, apresentação de quesitos em carta precatória ou perícia, **desde que não se configurem**

procrastinatórias ou afrontem normas legais vigentes, obtenção de cópias dos autos, facultado o fornecimento digital, às expensas do requerente.

§1º **A autoridade Sindicante poderá indeferir, mediante decisão fundamentada, pedido do Sindicado quando o seu objeto for impertinente, desnecessário, protelatório ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.**

§2º O ato que dispensar a testemunha, devidamente intimada, deve ser registrada nos autos.

§3º **É facultado ao Sindicado realizar a autodefesa**, bem como, **em qualquer fase da Sindicância**, constituir defensor para promover defesa técnica.

§4º **Se o Sindicado não promover a autodefesa, nem constituir defensor, a autoridade Sindicante nomeará defensor dativo**, dentre os listados em relação publicada pelo respectivo Comando-Geral da Corporação Militar Estadual.

§5º Quando o Sindicado, regularmente intimado, deixar de apresentar as alegações finais, a autoridade Sindicante procederá de acordo com a norma prevista no §4º do art. 31, desta INSTRUÇÃO NORMATIVA, conforme o caso, a fim de que o defensor dativo as apresente.

Art. 32. **É vedado ao Sindicado e ao seu defensor, durante as oitivas, interferir nas perguntas e respostas**, podendo, ao final da inquirição, fazer perguntas de seu interesse por intermédio do Sindicante.

→ **o defensor dativo que negligenciar** ou deixar de realizar atos processuais para os quais foi nomeado, **responderá por sua ação ou omissão**.

Súmula Vinculante 05 – A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a constituição.

→ aplica-se no que couber, o CPPM e subsidiariamente o CPP, o CPC e os dispositivos da Lei Estadual nº 11.781 de 2000.

Súmula 523, STF → No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo ao réu.

Atenção → a citação deve ser considerada válida (militar localizado e recebida a citação e documentações anexas);

Formas de Defesa Válidas:

→ Autodefesa;

- Defensor Constituído;
- Defensor Dativo.

Se não há defensor constituído pelo sindicato, deve ser oficiado um dos defensores dativos constantes da Portaria do Comando-Geral, para que conheça das circunstâncias da SAD, ofereça defesa prévia ou arrole testemunhas no lugar do sindicato. (**DEF. DATIVO**)

- todos os atos de produção de provas futuras devem ser produzidos com defesa.

ORDEM DE INQUIRIÇÕES

1. **Testemunhas arroladas pelo sindicante;**

2. **Testemunhas arroladas pela defesa.**

- **preferencialmente nesta ordem.**

→ pode haver alteração da ordem de inquirição de testemunhas, **desde que justificado pela autoridade sindicante, e com anuência da defesa.**

Obs.: não pode haver imposição de sanção ao sindicato ao término do processo.

Art. 46 – na instrução, proceder-se-á à **tomada de declarações do ofendido (1º), a inquirição das testemunhas arroladas pelo Sindicante (2º) e pela Defesa (3º), preferencialmente nesta ordem**, bem como às perícias e/ou aos esclarecimentos dos peritos, e ao reconhecimento de pessoas e coisas, e, conforme o caso, a avaliação de prejuízo causado à Fazenda Pública, em seguida será **procedida à qualificação e interrogatório do Sindicado (último ato).**

- caso constatado dano à Fazenda Pública, deverá ser individualizado o responsável e apurado o quantum do prejuízo.
- nesta hipótese, o Sindicante deve encaminhar, em apartado, cópias dos autos à autoridade competente, a fim de deliberar acerca da cobrança do dano ou restituição do bem, e esgotada ou inviabilizada a cobrança ou a restituição, caberá remessa à PGE.

Obs (art. 427, CPPM):. após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor, que deles determinará vista em cartório às partes, por 05 dias, para requerem, se não o tiverem feito, o que for de direito, nos termos deste Código.

- no dia da audiência da última testemunha de defesa, consigna na própria ata a observação da abertura do prazo **para, querendo, requerer o que for em direito admitido.**

→ **A defesa pode declinar do direito a este prazo**, devendo ser consignado na própria ata da audiência. Querendo, poderá passar a realização da qualificação e interrogatório do sindicado.

O denunciante ou ofendido poderá apresentar ou oferecer subsídios ao esclarecimento do fato, indicando testemunhas, requerendo a juntada de documentos ou apontando as fontes onde poderão ser obtidos.

ATENÇÃO – REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS

- no dia que é realizada a audiência, são incluídos três documentos no SEI: primeiro (01), o Termo de realização de audiência, segundo (02), o Termo de depoimento, terceiro (03), termo de juntada de mídia, e só após esses três documentos, deve ser incluído o arquivo do vídeo propriamente dito (renomeado: nome completo da pessoa que prestou o depoimento).

ATENÇÃO – FATO NOVO

→ **Se no curso da Sindicância surgirem fatos novos relevantes conexos aos da apuração, devem, em princípio, ser apurados na própria Sindicância, OU, considerando o andamento do processo, sua razoável duração e com vista a se evitar tumulto processual, extraídas cópias para a instauração de novo processo por deliberação da autoridade competente.**

- A deliberação de que os fatos novos devam ser apurados no mesmo procedimento cabe ao Sindicante, e será certificada nos autos, sendo informada ao Sindicado na primeira audiência seguinte desta ao imputado na primeira audiência seguinte à deliberação.

→ cabe à autoridade instauradora, após a provocação do Sindicante, a deliberação de que os fatos novos conexos devem ser apurados por meio de nova Sindicância, considerando a conveniência processual, bem como o estágio da apuração.

- das decisões acima NÃO CABE RECURSO.

ATENÇÃO

→ **Caso a presença do Sindicado cause constrangimento ao denunciante, ao ofendido ou à testemunha**, de modo que possa prejudicar o depoimento, **o Sindicante, de ofício, poderá determinar que o Sindicado não adentre à sala de audiência ou que dela se retire, prosseguindo com a inquirição na presença do seu defensor**, registrando no termo a ocorrência.

- nesta hipótese, se o Sindicado estiver procedendo à autodefesa, o Sindicante providenciará um Defensor AD HOC ao ato.

Compete ao Sindicado apresentar as testemunhas de defesa na data indicada pela autoridade sindicante, **independente de intimação.**

Qualquer pessoa poderá ser testemunha;

→ **na hipótese de a testemunha ser militar** ou servidor civil, **a intimação para depor será feita pelo Sindicante diretamente à testemunha ou por intermédio do seu Chefe.**

→ **quando a testemunha ou ofendido injustificadamente deixar de comparecer** para depor, ou, comparecendo, se recusar a depor, o Sindicante registrará nos autos a ocorrência, mencionará tal fato no relatório, e **em se tratando de militar** ou servidor civil **informará à autoridade competente**, sem prejuízo das adoções das medidas cabíveis pela Corregedoria-Geral.

Art. 48. **A testemunha prestará**, na forma da lei, **o compromisso de dizer a verdade** sobre o que souber e lhe for perguntado acerca do fato apurado na Sindicância.

§1º. Ao comparecerem para depor, a testemunha e o ofendido serão devidamente qualificados e inquiridos se são amigos ou inimigos, ou mesmo parentes, de alguma das partes e, neste último caso, qual o grau de parentesco.

§2º Não prestarão o compromisso de que trata o caput deste artigo os doentes e deficientes mentais, os menores de 14 (quatorze) anos, nem os ascendentes, os descendentes, o afim em linha reta, o cônjuge ou companheiro, ainda que separado de fato, judicial ou consensualmente, e os irmãos do Sindicado, bem como pessoa que, com ele, tenha vínculo de adoção.

→ **as testemunhas serão inquiridas cada uma de per si**, de modo que uma não conheça o teor do depoimento da outra antes da respectiva oitiva.

→ **o depoimento da testemunha será prestado ORALMENTE**, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito, entretanto, poderá ser permitida, pelo Sindicante, breve consulta a apontamentos.

Obs.: **não são obrigadas a depor as pessoas que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, SALVO e desobrigadas pela parte interessada, e quiserem dar o seu testemunho.**

Compromisso da Testemunha – art. 352, CPPM.

§ 2º Não se deferirá o compromisso aos doentes e deficientes mentais, aos menores de quatorze anos, nem às pessoas a que se refere o art. 354.

Art. 354. A testemunha não poderá se eximir da obrigação de depor.

MENOR

(Escuta Especializada e Depoimento Especial)

→ a Escuta Especializada é o **procedimento de entrevista** sobre situação de violência com criança e adolescente **perante órgão da rede de proteção**, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade.

→ Depoimento Especial é o **procedimento de oitiva** de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência **perante autoridade policial ou judiciária.**

→ **o menor será resguardado de qualquer contato com o suposto autor** ou acusado, ou com outra pessoa que represente ameaça, coação ou constrangimento;

→ ambos **serão realizados em local apropriado e acolhedor**, com infraestrutura e espaço físico que garantam a privacidade da criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência.

→ o depoimento especial reger-se-á por protocolos e, **sempre que possível, será realizado uma única vez**, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado.

PRODUÇÃO DA NOTIFICAÇÃO ÀS INQUIRIÇÕES

Após confeccionada a citação/notificação, o militar deve ser chamado para receber o documento.

Possibilidades:

1. **Oficiar ao Comando da OME dele para pedir que proceda a citação** (lembrar que o militar deve dar a ciência no SEI na Citação, na Notificação e na Portaria, bem como, ser registrado que o militar recebeu uma via de cada um desses documentos); ou,
2. **O sindicante pede a apresentação do militar em sua presença, via SEI dentro da OME, para que o próprio sindicante faça a citação do militar.**

→ após ter uma citação válida, deve ser constituída a defesa do processado;

→ Prazo de 05 dias úteis para apresentar a defesa prévia (facultativa), para o militar informar se constituirá defesa técnica ou fará autodefesa. **Se o militar não constituir, o sindicante deve providenciar um Defensor Dativo.**

→ Solicitar (via SEI) a apresentação de um dos dativos constantes na relação do CMT-Geral; ou Solicitar (via SEI) ao CMT de sua OME para que designe como defensor dativo para o processo algum militar de sua própria OME.

No dia da apresentação do dativo, pedir para que ele assine as ciências na Citação, Notificação e Portaria, bem como, receba uma cópia eletrônica de tudo (com certidão disso).

→ **05 dias úteis para o Dativo designado oferecer a Defesa Prévia, e a relação de pessoas indicadas pela defesa para serem ouvidas.**

(Relação das testemunhas de Defesa).

Passado o prazo para informação dadas pela defesa, devem ser agendadas as datas das oitivas, **SEMPRE com ciência (notificação) da defesa e intimação** do sindicato para comparecimento.

→ solicitar (via SEI) a apresentação das testemunhas (indicando hora e local no documento).

→ se militar da ativa, deve ser solicitada a apresentação através do CMT da OME;

→ se militar da inatividade, o documento pode ser solicitado diretamente ao militar e pedido para ser recebido por ele na residência;

→ fazer uma **notificação para o defensor do militar, informando do agendamento e intimar o sindicato, sempre com 72h de antecedência mínima da oitiva.**

PRECATÓRIA

Art. 50. Quando o endereço do denunciante ou ofendido, da testemunha ou do Sindicato estiver situado em localidade diferente daquela em que foi instaurada a Sindicância e ocorrendo impossibilidade de comparecimento para prestar depoimento, a inquirição poderá ser realizada por meio de precatória, expedida pela autoridade Sindicante ou por meio de videoconferência.

§1º No caso de expedição de carta precatória ou de **diligência realizada por videoconferência**, o **Sindicado será intimado para, se desejar, apresentar ao Sindicante, no prazo de 02 (dois) dias, os quesitos que julgar necessários à sua defesa, ou fazê-los diretamente;**

§2º **PREFERENCIALMENTE** será utilizado, nas audiências de que trata o caput deste artigo, **aparato tecnológico que viabilize a instrução processual por meio de videoconferência** ou outro recurso tecnológico de captura e transmissão de som e imagem;

§3º O deslocamento do Sindicante, ofendido ou testemunha, só deve ocorrer depois de esgotadas as possibilidades anteriores;

§4º No caso de oitiva do ofendido ou de testemunha por meio de precatória ou por meio de **videoconferência**, sempre que possível, **recomenda-se que seja realizada em audiência**

por órgão semelhante à Corregedoria Geral da SDS, dos Estados ou do Distrito Federal.

§5º A carta precatória pode ser providenciada por meio de e-mail, cujo registro constará nos autos.

Art. 51. Constará na mensagem eletrônica da precatória, pedido de inquirição, a cópia da Portaria instauradora, as peças pertinentes, a relação das perguntas a serem feitas ao inquirido e a solicitação a autoridade deprecada para dar tratamento de urgência à realização da precatória.

A precatória caiu em desuso com o uso de ferramentas tecnológicas, como temos a videoconferência.

PROVA EMPRESTADA

É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, DESDE QUE devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa.

→ caso o sindicante precise utilizar prova emprestada produzida em sede processual, deve ser oficiado ao juízo respectivo para sua utilização.

ALEGAÇÕES FINAIS

→ é o **último ato de defesa na fase instrutória**, que consolida as teses defensivas;

→ trata-se de **direito indisponível**, de modo que, **se não for apresentada pelo patrono**, a Autoridade Processante intimará o Imputado da situação e, caso não adote as providências para o seu efetivo oferecimento, **será designado um defensor dativo.**

Art. 26, IX – findo o interrogatório, intimar o Sindicato, na própria audiência, **para no prazo de 05 dias, apresentar as alegações finais**, podendo, se desejar, fazê-las oralmente na própria audiência de interrogatório.

Obs.: pode haver necessidade de uma notificação complementar, caso surja fato novo conexo, durante a instrução.

→ havendo, após o interrogatório, faz-se a entrega dessa notificação complementar, abrindo, em ato contínuo, o prazo para as alegações finais.

RELATÓRIO

Art. 26, X e XI:

X – **encerrar a apuração com um relatório objetivo de caráter opinativo;** e

XI– remeter, mediante despacho, os autos à autoridade competente, a quem caberá a solução;

Art. 53 → apresentadas as alegações finais de defesa, o **Sindicante deverá elaborar relatório conclusivo, de caráter opinativo e, mediante DESPACHO** remeter os autos à autoridade competente.

O Relatório será estruturado na forma seguinte:

I – Exposição do fato

→ **fase inicial do relatório**, onde o **sindicante promove a identificação (qualificação) do sindicado**, uma **sucinta descrição do fato** objeto do processo e os **demaís fatos que eventualmente foram revelados durante a instrução** processual, síntese dos argumentos da defesa, registro das diligências realizadas e das principais ocorrências havidas no andamento do processo, como pedido de perícias e eventuais incidentes processuais.

II – Fundamentação

→ **fase onde o sindicante analisa as provas dos autos**, frente às teses apresentadas pela defesa, trata das questões preliminares trazidas e depois das questões que envolvem o mérito da causa, discorre sobre o grau de reprovabilidade da conduta do Sindicado em relação aos bens jurídicos tutelados pelas normas que esteja vinculado, ou mesmo a sua isenção acerca dos fatos, pronuncia-se acerca de eventuais registros disciplinares constantes na ficha funcional do Sindicado e sobre eventuais danos ao erário, registrando o quantum, identifica os responsáveis, suscita a necessidade de comunicação à autoridade competente e/ou à PGE, aponta os dispositivos legais pertinentes e de forma lógico-jurídica busca mostrar seu convencimento bem como as razões de fato e de direito que fundamentam o relatório.

III – Conclusão

→ é a **fase do relatório em que o Sindicante**, com base nas provas dos autos, **emite sua opinião no sentido de acolher ou rejeitar o pedido formulado pelo Sindicado**, sugere a aplicação de sanção disciplinar por restarem provadas no todo ou em parte as imputações que lhes foram feitas, o quantum, indica o(s) dispositivo(s) infringido(s), as causas agravantes e atenuantes, a natureza da sanção sugerida ou o arquivamento do feito por restar provada a

inocência do Sindicado, ou por falta ou insuficiência de provas quanto à sua culpa.

Art. 55. **Não resulta em nulidade a eventual ausência de algum dos requisitos mencionados no art. 54** desta INSTRUÇÃO NORMATIVA, independente da possibilidade de o Sindicante responder pelo eventual prejuízo a que deu causa.

Art. 56. Em qualquer caso, quando o relatório fizer menção a documentos ou a declarações que integrem o conjunto probatório, deverá ser mencionado o número da folha do caderno processual onde se encontre, ou tempo da gravação da videoaudiência ou videoconferência, sem prejuízo de breves transcrições necessárias ao esclarecimento do relatório do Sindicante

DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES

Art. 41. Recebidos os autos, a autoridade competente dará solução à SAD ou determinará que sejam feitas **diligências complementares**, fixando **prazo de até 20 (vinte) dias, o qual poderá ser prorrogado**, mediante decisão fundamentada, pelo prazo necessário à efetivação das citadas diligências.

§1º Caso sejam determinadas diligências complementares, o Sindicado deverá ser intimado para, se desejar, acompanhá-las.

§2º **Concluídas as diligências complementares será o Sindicado intimado para, se desejar, apresentar, no prazo de 02 (dois) dias, alegações finais complementares.**

§3º Findo o prazo do parágrafo anterior, recebidas ou não as alegações finais complementares, a autoridade Sindicante deverá elaborar o respectivo relatório complementar e, mediante despacho, remeterá os autos à autoridade competente

ATENÇÃO

→ É possível solicitar o prazo previsto para diligências complementares para o caso de necessidade mais prazo instrução da SAD(maior que 30 dias + 30 dias – prazo regular e prorrogação)?

Quantas vezes pode ser dado esse prazo?

→ **SIM**, o sindicante de forma fundamentada conclui a SAD da forma que se encontra, relaciona as providências pendentes necessárias, e pede que sejam realizadas listadas. Pode ser realizado tantas diligências complementares quantas sejam necessárias a regular instrução do feito.